

RCG-SE-12 No. 047-2019

**LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, dispone: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas";

Que, el artículo 288 de la Constitución de la república del Ecuador, dispone: "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas";

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo";

Que, el artículo 351 de la Constitución de la república del Ecuador, dispone: "El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;

Que, el artículo 352 de la Constitución de la república del Ecuador, dispone: “El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”;

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...)”;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;

Que, los literales b) y d) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Funciones del Sistema de Educación Superior, disponen: “Son funciones del Sistema de Educación Superior: b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que, los literales e), f) y h) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos; f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público; h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley (...)”;

Que, el artículo 23.1 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Régimen especial de compras públicas.- Las instituciones de educación superior públicas tendrán un Régimen Especial de compras públicas, el mismo que será regulado por el órgano técnico rector de la contratación pública en coordinación con los organismos públicos de educación superior”;

Que, el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos”;

Que, el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Carácter de las universidades y escuelas politécnicas.- Todas las universidades y escuelas politécnicas son instituciones de docencia e investigación.

En el ámbito de la autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas decidirán las carreras o programas que oferten. Las universidades y escuelas politécnicas que oferten programas doctorales deberán ser acreditadas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para este fin.

Sus funciones sustantivas son: docencia, investigación y vinculación con la sociedad”;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 100, de 14 de octubre de 2013, creó el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria;

Que, el numeral 5) del artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: “Objeto y Ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado”;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”;

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que: “Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato”;

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: “Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”;

Que, el artículo 66 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, determina: “Las instituciones públicas, tanto universidades y escuelas politécnicas como institutos de investigación científica, previa resolución motivada expedida por la autoridad máxima que justifique la relación directa con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos, el desarrollo tecnológico estarán autorizados a acogerse a un régimen especial de contratación directa con proveedores nacionales o extranjeros para la contratación de servicios y adquisición de bienes para estos fines (...)”;

Que, el artículo 23 del Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone: “Alcance.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores se podrán contratar además por medio del régimen especial de contratación directa los siguientes bienes y servicios:

1. Servicios de transporte, alimentación, hospedaje y honorarios, y demás costos relacionados a la contratación de expertos cuyos servicios vayan a ser destinados a proyectos de investigación;
2. Materiales usados en la investigación, tales como materiales de laboratorio, bases de datos, libros u otra información científica, equipos electrónicos para la investigación en general, maquinaria y herramientas utilizadas en la investigación; y,
3. Servicios de capacitación y asesoría especializada para la investigación científica o pedagógica y el desarrollo tecnológico.

En lo no contemplado en este artículo se aplicará el Régimen General del Sistema Nacional de contratación Pública.

No se podrán someter a este régimen los bienes y servicios catalogados.

Para el efecto, la máxima autoridad establecerá la reglamentación del procedimiento correspondiente”;

Que, el artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”;

- Que,** mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-00098, de 29 de marzo de 2019, la Dirección General del Servicio Nacional de Contratación Pública, reforma la Resolución No. RE-SERCOP-2016-000072 de 31 de agosto de 2016, en el que se incluye las normas para regular las adquisiciones de las Instituciones de Educación Superior Públicas;
- Que,** el inciso final del artículo 431.2 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-00098, dispone: "Cada entidad contratante, establecerá la reglamentación del procedimiento interno correspondiente para la fase preparatoria, procurando la aplicación de los principios determinados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y sin contravenir las disposiciones de esta Resolución. Esta reglamentación deberá ser expedida por la Máxima Autoridad o el delegado de la entidad contratante, mediante resolución debidamente motivada que será publicada en el sitio Web de cada institución y notificada al SERCOP, quien en cualquier momento podrá efectuar observaciones y recomendaciones de cumplimiento obligatorio a la mencionada reglamentación";
- Que,** el artículo 3 del Reglamento, Transferencia y Desagregación Tecnológica, dispone: "Definiciones.- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: "(...) Transferencia de Tecnología y conocimiento.- Comprende las actividades para transferir conocimientos, técnicas o proceso tecnológicos que permitan la elaboración de productos, procesos o servicios";
- Que,** la Primera Disposición Transitoria de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-00098, dispone: "Las entidades contratantes previstas en la presente Resolución no podrán acogerse al régimen previsto, mientras no se notifique al SERCOP de la emisión de la reglamentación establecida en el último inciso del artículo 431.2";
- Que,** el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: "Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior";
- Que,** la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: "(...) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora (...);
- Que,** la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el Consejo de Educación Superior, establece: "(...) El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el

período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior.

Esta Comisión estará integrada por gestores internos a la institución de educación superior que desempeñarán las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de la institución; y, gestores externos a la institución de educación superior que cumplirán funciones de articulación y vinculación con sectores académico, público, privado y otros de la sociedad.

Las Comisiones Gestoras podrán conformarse con un número mínimo de cuatro y máximo de siete integrantes con derecho a voto. La mayoría de integrantes deberán ser gestores internos quienes desarrollarán sus funciones en la institución de educación superior a tiempo completo”;

(...) La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno (...);

Que, el artículo 8 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, dispone: “La misión de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY es generar ciencia de excelencia a nivel internacional desarrollando un posgrado basado en la investigación y brindando una educación de alta calidad y exigencia científica a estudiantes de pregrado”;

Que, el artículo 9 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, sobre la visión de la Institución, dispone: “La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY tiene como visión convertirse en una universidad de investigación líder a nivel mundial que genere nuevos conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de una <<economía basada en el conocimiento>>, ser el motor académico y científico de la Ciudad del Conocimiento Yachay, incluyendo directamente al cambio de la matriz productiva”;

Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT 2018-010, de 23 de febrero de 2018, por delegación del Presidente Constitucional de la República, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designa a los miembros internos y externos de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. El mismo que fue modificado mediante Acuerdo No. SENESCYT-2019-049 de 27 de mayo de 2019, mediante el cual se designan en calidad de miembros internos al Dr. Hermann Mena y Mgs. Lorena Zeggane, en calidad de Secretaria del Comisión Gestora; y, en calidad de miembro externo al Dr. Juan Carlos de los Reyes Bueno;

Que, el artículo 1 del Acuerdo Nro. 2019-98, del 12 de agosto de 2019, el Dr. Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, cesa en sus funciones al miembro externo de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Dr. Spyridon Agathos y al miembro externo Dr. Juan Carlos de los Reyes Bueno;

- Que,** el artículo 1 del Acuerdo Nro. 2019-99, del 12 de agosto de 2019, el Dr. Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designa como miembro interno de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, al Dr. Henry Paúl Pinto Esparza;
- Que,** el artículo 1 del Acuerdo Nro. 2019-100, del 12 de agosto de 2019, el Dr. Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designa como miembro externo de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, al Dr. Marco Javier Flores Calero;
- Que,** mediante Resolución Nro. RCG-SO-07 Nro. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar al PhD. Hermann Ernesto Mena Pazmiño, en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad;
- Que,** mediante Memorando Nro. UITEY-DAD-2019-065-M, de 17 de julio de 2019, el Lcdo. Hugo Homero Gómez Ruiz, Director Administrativo, encargado, solicita al Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Spyridon Agathos, PhD, la aprobación del Reglamento interno que permita la ejecución de la Resolución N° RE-SERCOP-2019-000098 sobre las "Normas para regular las adquisiciones de las Instituciones de Educación Superior Públicas" y adjunta el Informe Técnico justificativo correspondiente;
- Que,** mediante Memorando Nro. UITEY-CG-2019-0044-M, de 17 de julio de 2019, el Presidente de la Comisión Gestora, Dr. Spyridon Agathos, solicita a la Mgs. Lorena Zeggane, Secretaria de la Comisión Gestora, se convoque a la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria con el fin de tratar y votar el Reglamento interno que permita la ejecución de la Resolución N° RE-SERCOP-2019-000098 sobre las "Normas para regular las adquisiciones de las Instituciones de Educación Superior Públicas", para el día 19 de julio de 2019 a través de voto electrónico que será receptado desde las 10h00 hasta las 16h30;
- Que,** mediante Memorando Nro. UITEY-CG-2019-0045-M, de 17 de julio de 2019, la Secretaria de la Comisión Gestora, Mgs. Lorena Zeggane, convoca a la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria con el fin de tratar y votar el Reglamento interno que permita la ejecución de la Resolución N° RE-SERCOP-2019-000098 sobre las "Normas para regular las adquisiciones de las Instituciones de Educación Superior Públicas", para el día 19 de julio de 2019 a través de voto electrónico que será receptado desde las 10h00 hasta las 16h30;
- Que,** durante la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de Comisión Gestora, de 19 de julio de 2019, sus miembros, votaron la propuesta de "Reglamento de Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios para la Investigación Científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos y el desarrollo tecnológico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay"; y,
- Que,** mediante Resolución Nro. RCG-SE-15 No. 055-2019, de 27 de agosto de 2019, adoptada en la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, desarrollada el 27 de agosto de 2019, por unanimidad resuelve aprobar la reforma al "Reglamento de Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios para la Investigación

Científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos y el desarrollo tecnológico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay”.

Que, es necesario establecer el procedimiento correspondiente para regular los procesos de régimen especial de contratación de servicios, adquisición de bienes para la investigación científica responsable, siendo necesario incluir la forma en que se elaborarán y aprobarán los pliegos en el marco del régimen especial de contratación contemplado en la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2019-00098;

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior; la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas y demás normativa citada.

RESUELVE

Expedir el REGLAMENTO DE REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RESPONSABLE, LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS Y PEDAGÓGICOS Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

(Codificación)

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, DEL AMBITO DE APLICACIÓN, DEL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN, PRINCIPIOS.

Artículo 1.- Del Objeto: El presente tiene por objeto establecer el procedimiento de Régimen Especial, para la contratación de servicios y adquisición de bienes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de acuerdo a la normativa que rige al sistema y al sector público.

Artículo 2.- Del Ámbito de aplicación: El presente Reglamento Interno es de obligatorio cumplimiento y aplicación para todas las autoridades, servidores administrativos, académicos y trabajadores que integran la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

La aplicación del presente reglamento procederá en relación directa con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos y el desarrollo tecnológico, con proveedores nacionales o extranjeros, siempre que el presupuesto referencial de las contrataciones sea mayor al coeficiente 0,0000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado, en su fase preparatoria.

Artículo 3.- Del alcance para la contratación bajo Régimen Especial: Los bienes y servicios que la Universidad Yachay Tech adquiera en territorio nacional, y que se encuentren sujetos a la contratación por régimen especial son:

1. Servicios de transporte, alimentación, hospedaje y honorarios, y demás costos relacionados a la contratación de expertos cuyos servicios vayan a ser destinados a proyectos de investigación;
2. Materiales usados en la investigación, tales como materiales de laboratorio, bases de datos, libros u otra información científica, equipos electrónicos para la investigación en general, maquinaria y herramientas utilizadas en la investigación; y,
3. Servicios de capacitación y asesoría especializada para la investigación científica o pedagógica y el desarrollo tecnológico.

Artículo 4.- Principios: El procedimiento que se establece en el presente reglamento de servicios y adquisición de bienes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, se regirá por los siguientes principios:

- a) Legalidad,
- b) Trato justo,
- c) Igualdad,
- d) Calidad,
- e) Vigencia tecnológica,
- f) Oportunidad,
- g) Concurrencia,
- h) Transparencia,
- i) Publicidad; y,
- j) Participación nacional.

Los cuales se encuentran definidos en la Ley Orgánica de Contratación Pública, así mismo considerando el régimen del cual se trata, se observarán el principio de responsabilidad; y extraterritorialidad.

Artículo 5.- Principio de responsabilidad: Las autoridades, servidores administrativos, académicos y trabajadores que integren la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que actúen en el marco de las disposiciones contempladas en el presente reglamento, serán responsables por sus acciones u omisiones y por el buen uso de los recursos públicos.

Artículo 6.- Principio de extraterritorialidad: Las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero, incluyendo las compras en línea o a través de tiendas virtuales y cuya importación la realice la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y los servicios que se provean en otros países, se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional, incluyendo la rendición de garantías.

En estos casos, se requerirá, previamente la verificación de no existencia de producción u oferta nacional, de conformidad con el instructivo que emita el "Servicio Nacional de Contratación Pública" (SERCOP) y con apego a lo contenido en los artículos 95 y 101 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP N° RE-SERCOP-2019-0000072.

CAPTULO II

DISPOSICIONES COMUNES EN LA FASE PREPARATORIA PARA RÉGIMEN ESPECIAL (CONTRATACIÓN DIRECTA Y POR SELECCIÓN)

Artículo 7.- Definiciones: Para efectos de aplicación del presente reglamento, se tomará en cuenta las siguientes definiciones:

a) Fase preparatoria: Fase de la contratación pública que incluye la elaboración y modificación del plan anual de contrataciones -PAC; la elaboración de estudios de mercado, elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia - TDR; elaboración del presupuesto referencial y emisión de certificación presupuestaria; elaboración de estudios, elaboración y aprobación de pliegos; conformación de la comisión técnica u otorgamiento de delegación; y, toda actividad hasta antes de la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

b) Delegación: Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado.

Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del Sistema Nacional de Contratación Pública.

c) Desagregación Tecnológica: Comprende el desglose o separación técnica de las partes del paquete tecnológico, así como la capacidad tecnológica y conocimiento que se encuentra en dichos componentes de manera Individual o conjunta.

Responde al estudio pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Ministerio de Industrias y Productividad, sobre las características técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios acorde con los requerimientos técnicos demandados, y determinar la participación nacional. Las recomendaciones de la Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas en los Pliegos de manera obligatoria.

d) Entidad Contratante: La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay o en general las personas jurídicas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e) Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante.

f) Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

g) Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay al inicio de un proceso precontractual.

h) Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el Registro Único de Proveedores (RUP) habilitada para proveer bienes, y prestar servicios requeridos por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

i) Área requirente.- Unidad administrativa, técnica o académica desde la cual se genera la necesidad e impulsa el procedimiento de contratación.

j) Código del Proceso: Combinación de letras y números asignados, para identificar de manera ordenada y cronológica al procedimiento de Contratación.

k) Objeto de Contratación: Breve descripción del bien, obra o servicio que se pretende contratar por parte de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

l) Certificación Presupuestaria: Documento en el que consta la designación del programa y partida presupuestaria con cargo al cual se efectuarán los pagos derivados de la Contratación.

m) Publicación posterior: Publicación de información relevante para procedimientos bajo Régimen Especial a través de la herramienta "Publicación" en el plazo máximo de quince (15) días una vez que se haya realizado la contratación.

n) Herramientas informáticas: Herramientas informáticas del Sistema Oficial de la Contratación Pública del Ecuador generadas por el SERCOP de uso obligatorio.

o) Régimen Especial Directo: Se refiere a la prestación de servicios o adquisición de bienes únicos y exclusivos en el mercado, que cuenten con un solo proveedor, indistintamente del monto de contratación; los procesos que impliquen la contratación del desarrollo o mejoras de tecnologías ya existentes en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de compras, indistintamente del monto de contratación, y; las contrataciones enmarcadas en el Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, desde el coeficiente de 0.0000002 del PIE, hasta el coeficiente de 0.000002 del PIE.

p) Régimen Especial por Selección: Se refiere a la prestación de servicios y adquisición de bienes, cuyo coeficiente sea superior al 0.000002 del PIE.

q) Investigación Científica Responsable: Comprende los procesos investigativos encaminados a obtener resultados orientados al incremento de la productividad, la diversificación productiva, la satisfacción de necesidades o al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza.

r) Procesos investigativos pedagógicos: Son las actividades de investigación científica dirigidas a la docencia, enseñanza o dirigidas a fortalecer la experiencia y aprendizaje de aquellos involucrados en tal proceso.

s) Desarrollo Tecnológico: Es el proceso por el cual surgen nuevas tecnologías, en su sentido más amplio, a partir de la investigación científica, el desarrollo de conocimientos, la innovación, exploración y descubrimiento.

Artículo 8.- Áreas requirentes: Para efectos del presente Reglamento Interno, se considerarán como áreas requirentes: las unidades pertenecientes a esta Institución de Educación Superior, y que se encuentren previstas en la estructura del Estatuto Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que determine la necesidad.

Artículo 9.- Determinación de la necesidad: Le corresponde a la unidad o área requirente, el inicio de la fase preparatoria con base a la planificación institucional y al Plan Anual de Contrataciones, o a la necesidad institucional debidamente justificada, para ello deberá elaborar con la debida anticipación los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y especificaciones técnicas, o términos de referencia que permitan establecer, plazo de ejecución, cantidades, medidas, colores, parámetros, forma de entrega, el presupuesto referencial, cronograma de actividades a incluirse, con la finalidad de iniciar la fase precontractual.

El resultado de los estudios realizados, permitirán a la Entidad definir el mecanismo o procedimiento a implementar.

La unidad requirente es la encargada de justificar la relación directa para la contratación de bienes o prestación de servicios, con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos, y el desarrollo tecnológico.

Artículo 10.- Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas: Las unidades requirentes deberán elaborar los correspondientes Términos de Referencia o especificaciones Técnicas según corresponda, cuyo contenido deberá estar acorde a la normativa vigente, en tal virtud se deberá considerar los siguientes elementos:

- Antecedentes (lo que genera la necesidad);
- Objetivos (¿Para qué?);
- Objeto (¿Qué se va a contratar?);
- Alcance (¿Hasta dónde?);
- Justificación: determinar la relación directa entre la compra y las actividades tendientes en la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos y el desarrollo tecnológico. (¿Por qué?);
- Tipo de Procedimiento;
- Metodología del trabajo (¿Cómo?);
- Información que dispone la entidad (Diagnósticos, estadística, etc.);
- Especificaciones Técnicas del bien a adquirirse, (no se debe incluir marcas o referencias a lugar de origen de los bienes y materiales, o características de los servicios);
- Experiencia General y Específica;
- Metodología para la evaluación de la oferta;
- Evaluación de ofertas Cumple no Cumple (Régimen Especial Directo);
- Evaluación de ofertas por puntaje (Régimen Especial por Selección);
- Productos o servicios esperados (¿Qué y cómo?);
- Presupuesto referencial;
- Detalle desglosado de cantidades y precios unitarios (de aplicar);
- Plazo de ejecución (¿Desde y hasta cuándo?);
- Personal técnico/equipo de trabajo/recursos (¿Con quién o con qué?) (de aplicar);
- Forma y condiciones de pago;
- Multas;
- Ubicación o lugar de entrega de los bienes y/o servicios;
- Cronograma de actividades o entregas parciales (de aplicar);

- Garantías (de aplicar);
- Vigencia de la oferta;
- Obligaciones de las partes;
- Valor Agregado Ecuatoriano (VAE); y,
- Otros que la unidad requirente crea necesaria.

Los Términos de Referencia o las Especificaciones Técnicas han de ser claros, completos e inequívocos; no deben prestarse a ambigüedades que propicien o permitan diferentes interpretaciones de una misma disposición, evitando discrecionalidad, parcialidad o contradicción en la contratación.

Los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas deberán tener la firma del o los servidores responsables de la elaboración, revisión y aprobación de la unidad requirente, adicionalmente la Dirección Financiera revisará que los presupuestos referenciales establecidos dispongan de la documentación sustentatoria y comprobatoria que permita identificar los procedimientos aplicados para la determinación de los mismos y que justifiquen el monto establecido.

Artículo 11.- Estudio de Mercado: Las unidades requirentes elaborarán el Estudio de Mercado, de acuerdo al numeral 2 del artículo 9, de la Resolución R.E.-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016.

Las proformas deberán contener al menos los siguientes elementos: nombre del proveedor, RUC, dirección y teléfonos de contacto, vigencia de la oferta, plazo de ejecución, forma de pago, características del producto, valor unitario, valor global, IVA, firma de responsabilidad, etc.

Artículo 12.- Aval de Infraestructura: En el caso de maquinaria y/o equipos, con características especiales o específicas que requieran un espacio especial o determinado, la Unidad encargada de Infraestructura o quien haga sus veces, deberá emitir un informe, en el que avale la disponibilidad del espacio físico, y las condiciones técnicas de instalación.

Artículo 13.- Certificado de Verificación de Catálogo Electrónico: La Dirección Administrativa, será la responsable de verificar y emitir el respectivo Certificado.

En el caso de existir en forma parcial o total el bien o servicio en Catálogo electrónico, la institución procederá de forma inmediata a contratar el o los servicios o adquirir el o los bienes mediante catálogo electrónico.

Artículo 14.- Certificación Presupuestaria: Le corresponde al Director Financiero, la emisión de la certificación sobre la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación, la cual deberá constar en la etapa preparatoria del proceso de contratación.

Artículo 15.- Aprobación de inicio de procedimiento: La máxima autoridad o su delegado, deberá autorizar el inicio del procedimiento de contratación, de acuerdo a la documentación que forma parte del expediente de contratación.

Artículo 16- Pliegos: Los pliegos para cada contratación, deberán observar los modelos emitidos por el SERCOP que sean aplicables, los mismos serán elaborados por la unidad administrativa y serán aprobados por la máxima autoridad o su delegado.

Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros.

En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de los bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones.

Los Pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida en un procedimiento de contratación, en base a los formatos establecidos para este.

Artículo 17.- Procedimiento a aplicar: Las contrataciones de servicios y adquisiciones de bienes cuyo objeto de contratación se encuentren dentro del objeto y alcance del presente Régimen Especial, aplicarán conforme al monto de su presupuesto referencial el procedimiento de contratación según lo establecido en el CAPITULO IV: NORMAS PARA REGULAR LAS ADQUISICIONES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PÚBLICAS Arts. 431.5 y 431.6 de la Codificación de la Resoluciones SERCOP 2019-000098;

Siendo sujetos al régimen de contratación directa:

- 1.- Los procesos de adquisiciones de bienes o servicios únicos y exclusivos en el mercado, que se cuente con un solo proveedor, indistintamente del monto de contratación;
- 2.- Los procesos que impliquen la contratación del desarrollo o mejora de tecnologías ya existente en la entidad contratante, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de compras, indistintamente del monto de contratación; y,
- 3.- Las contrataciones de bienes y servicios enmarcados en el artículo 431.2 y que se realicen hasta el coeficiente de 0.000002 por el presupuesto inicial del Estado”.

Nota.- Artículo reformado mediante Resolución RCG-SE-15 Nro. 055-2019, adoptada por la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria desarrollada el 27 de agosto de 2019.

Artículo 18.- Compras Corporativas: Con el objeto de conseguir mejores condiciones de contratación y aprovechar economías de escala, dos o más de las entidades sujetas a este Régimen señaladas en los artículos 431.1 de la Resolución N° RE-SERCOP-2016-0000072, podrán firmar convenios interinstitucionales con el fin de realizar en forma conjunta un procedimiento de selección único, para la adquisición de bienes o prestación de servicios.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a la Coordinación Administrativa- Financiera, la ejecución de todas las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Resolución.

SEGUNDA.- Notifíquese con el contenido de la presente Resolución, a la Coordinación Administrativa-Financiera, a la Dirección Administrativa, a la Dirección Financiera, a la Coordinación de Planificación Estratégica, a fin que realicen todos los trámites administrativos necesarios para la aplicación de la presente Resolución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Mientras el Servicio Nacional de Contratación Pública aprueba los pliegos para el Régimen Especial previsto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación se usarán los pliegos establecidos para Régimen Especial que se adapte al objeto de contratación, en lo que fuere aplicable.

SEGUNDA.- Hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública adecue la herramienta informática prevista para las contrataciones bajo Régimen Especial, las publicaciones se realizarán de forma posterior, con base a lo que determina la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-000098.

TERCERA.- La Coordinación Administrativa-Financiera, deberá presentar al rectorado en el término de cinco (5) días un instructivo referente el procedimiento detallando el Régimen Especial, para la contratación de servicios y adquisición de bienes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, previsto en el presente reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.


Dr. Hermann Mena PhD.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA




Mgs. Lorena Zeggane
SECRETARIA DE LA COMISIÓN GESTORA



Razón.- La presente codificación contiene el Reglamento de el Régimen Especial, para la contratación de servicios y adquisición de bienes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, aprobado mediante Resolución No. RCG-SE-12 Nro. 047-2019, adoptada en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora de 19 de junio de 2019, reformado mediante Resolución RCG-SE-15 Nro. 055-2019, adoptada en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora de 27 de agosto de 2019.

Dado en la ciudad Urcuquí, a los veintisiete días (27) del mes de agosto de 2019


Mgs. Lorena Zeggane
SECRETARIA DE LA COMISIÓN GESTORA



